

**Conselho de Polícia Civil do Maranhão - CPC/MA****RESOLUÇÃO Nº 01/2012 - CPC/PCMA, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.**

Regulamenta os procedimentos a serem adotados pela Polícia Civil em face do controle externo da atividade policial.

O CONSELHO DE POLÍCIA CIVIL, no uso da competência, que lhe é conferida pelo Decreto nº 22.934, de 06 de fevereiro de 2007, do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão, Publicado no Diário Oficial de mesma data, com fulcro na Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, também publicado na mesma data no Diário Oficial;

Considerando a independência e a necessária harmonia entre os Poderes constituídos, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal;

Considerando o respeito aos Princípios inerentes à Administração Pública, mormente a Legalidade, Razoabilidade, Impessoalidade, Eficiência e Eficácia da Administração Pública;

Considerando que é atribuição do Governador do Estado, com o auxílio dos seus Secretários de Estado, exercer o Poder Executivo Estadual, nos moldes do Artigo 54, caput da Constituição Estadual do Maranhão;

Considerando que compete, privativamente, ao Governador do Estado dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da Lei, bem como exercer outras atribuições, nos termos do Artigo 64, Incisos V e XVII da Constituição Estadual;

Considerando que compete aos Secretários de Estado exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Estadual, na área de sua competência, nos termos do artigo 69, incisos I e II, da Constituição Estadual;

Considerando o teor do Decreto Estadual nº 22.925, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Polícia Civil do Estado do Maranhão;

Considerando o respeito às competências legais e atribuições inerentes à Corregedoria do Sistema de Segurança Pública e Corregedoria Adjunta da Polícia Civil, além da Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado e Poder Judiciário;

Considerando que às Polícias Cíveis, dirigidas por Delegados de Polícia de Carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de Polícia Judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares, conforme expresso no art. 144, § 4º, da CF/88 e Art. 115 e Parágrafo Único da Constituição Estadual (EC nº 65/2011), além do disposto no Art. 4º da Lei nº 8.508/2006;

Considerando que a Direção da Polícia Civil do Estado do Maranhão é exercida pelo Delegado Geral, a quem compete Presidir o Conselho de Polícia Civil, conforme disposto nos Artigo 6º e 11º da Lei nº 8.508 de 27 de novembro de 2006;

Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos da Polícia Judiciária Estadual, em face da previsão contida no artigo 28 da Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro de 1991;

Considerando a importância de se preservar e fortalecer a harmonia e a boa relação institucional entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público;

Considerando que o controle externo das atividades policiais cinge-se à verificação dos aspectos extrínsecos de legalidade dos atos praticados pela Polícia Judiciária;

Considerando que a Polícia Civil é órgão do Poder Executivo, auxiliar da Justiça Criminal, não estando subordinado hierarquicamente ao Ministério Público, a este não cabendo exercer atos de correição, devendo requerer maiores informações através de cotas;

Considerando que não há, em nível Federal e Estadual, previsão de como e quando realizar o referido controle, apenas, trazendo hipóteses-limites, orientadoras da realização do controle externo;

Considerando que a regulamentação do controle externo depende de Leis Complementares, tanto em nível Federal, quanto Estadual, conforme exigência do art. 128, § 5º, da CF/88.

Considerando a importância de se evitar abusos ou excessos no exercício das atividades funcionais entre Autoridades Policiais e membros do Ministério Público, que reduzem na prática de controle interno das atividades de Polícia Judiciária, resolve:

Art. 1º O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público está adstrito às hipóteses previstas no artigo 28 da Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro 1993, podendo, observadas as atribuições inerentes à Corregedoria Adjunta da Polícia Civil da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado:

- I - ter livre ingresso em estabelecimentos ou unidades policiais;
- II - ter acesso à pessoa presa;
- III - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial;
- IV - representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; e
- V - requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial.

§ 1º No caso do inciso I, após a identificação do membro do Ministério Público, a Autoridade Policial adotará as medidas necessárias à garantia da segurança do local e do representante do parquet, bem como determinará o registro dos atos praticados.

§ 2º Nas inspeções previstas no inciso II, o membro do Ministério Público deve ser acompanhado de um médico, que oferecerá relatório, em separado, sobre as condições em que se encontra o preso sujeito à jurisdição Estadual, fornecendo cópia à Administração Policial.

§ 3º Para efeito dos incisos IV e V, a Autoridade competente é o Delegado Geral da Polícia Civil.

Art. 2º Os documentos compreendidos na atividade-fim policial são o Inquérito Policial, Auto de Prisão em flagrante, o Termo Circunstanciado de Ocorrência, auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, Auto de Investigação de Ato Infracional, Boletim Circunstanciado de Ocorrência de Ato Infracional, os registros de ocorrências e os livros cartorários.

Art. 3º Os documentos e informações protegidos por sigilo somente serão acessados pelo magistrado ou pelo membro do Ministério Público que oficiam no respectivo feito.

Art. 4º Não estão compreendidos no controle externo da atividade policial exercida pelo Ministério Público:

I - medidas de competência do Tribunal de Contas e da Controladoria-Geral do Estado, entre elas:

- a) atos de gestão e atividades de natureza administrativa; e



b) fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

II - medidas de competência da Corregedoria Adjunta da Polícia Civil e da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado, ressalvadas as previsões contidas no art. 15 e parágrafo único da Lei nº 8.429, de 1992, entre elas:

a) Investigações Preliminares; e

b) procedimentos administrativos disciplinares.

III - acesso a documentos e informações de caráter administrativo.

Parágrafo único. Os documentos de uso interno, de exclusivo interesse da administração, como memorandos, ofícios, mensagens circulares, e-mails institucionais, ordens e relatórios de missão, entre outros, não estão abrangidos pelo controle externo da atividade policial.

Art. 5º A Polícia Judiciária zelará para que os membros do Ministério Público, no exercício das funções de controle externo da atividade policial, possam:

I - acompanhar a condução da investigação policial, desde que não haja prejuízo às diligências em andamento, observadas as medidas de segurança cabíveis;

II - receber informações requisitadas acerca de Inquérito Policial não concluído no prazo legal, bem assim representar ao juízo competente pela imediata remessa dos autos no estado em que se encontrem; e

III - receber a prestação de auxílio ou colaboração da Corregedoria Adjunta da Polícia Civil ou do Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão.

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário, seguindo assinada pelo Presidente e por todos os membros do Conselho de Polícia.

MARIA CRISTINA RESENDE MENESES
Delegada Geral e Presidente do Conselho de Polícia Civil do
Maranhão

MARCONI CHAVES LIMA
SEBASTIÃO ALBUQUERQUE UCHÔA NETO
MAURÍCIO RIBEIRO MARTINS
JAIR LIMA DE PAIVA JUNIOR
AUGUSTO BARROS NETO
MAURO COSTA DA ROCHA
AMON ANTONIO RIBEIRO JESSEN
HELEUDO ALBINO MOREIRA
CÁSSIO MARQUES FREITAS
LUCIO FLAVO CAVALCANTE

Membros do Conselho de Polícia Civil do Maranhão

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PORTARIA Nº 96, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Criar Comissão de Implantação, composta pelos servidores ROBERTO COSTA ARAUJO, mat. 2188720, BRUNO MONDEGO POLARY, mat. 2181543, AMAURY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CHAVES, mat. 403071, e LUIS GONZAGA OLIVEIRA MELO, mat. 402933, para, sob a coordenação do primeiro, e em consonância com as diretrizes estabelecidas pelos Diretores de cada Unidade Prisional, promover a organização dos Grupos de Trabalho, que atuarão naquelas Unidades, conforme disciplina o Art. 3º, Parágrafo Único, da Portaria nº 95/12 - SEJAP, publicada no D.O.E., em 27.08.12.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, EM SÃO LUÍS, 04 DE SETEMBRO DE 2012.

SÉRGIO VICTOR TAMER

Secretário de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária

ESTADO DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL PODER EXECUTIVO

CASA CIVIL

Unidade de Gestão do Diário Oficial

Rua da Paz, 203 - Centro - Fone: 3222-5624 - FAX:(98) 3232-9800

CEP.: 65.020-450 - São Luís - MA

E-mail: doem@casacivil.ma.gov.br - Site: www.diariooficial.ma.gov.br

ROSEANA SARNEY MURAD WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Governadora Vice-Governador Secretário-Chefe da Casa Civil

ANTONIA DO SOCORRO FONSECA FERREIRA
Gestora do Diário Oficial

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe atentamente as instruções abaixo:

- Edição dos textos enviados à Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
- Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0 ou Superior;
- Tipo da fonte: Times New Roman;
- Tamanho da letra: 9;
- Entrelinhas automático;
- Excluir linhas em branco;
- Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
- Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar, sem vírus de computador;
- Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do Diário Oficial;
- Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
- Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir.

Informações pelo telefone (98) 3222-5624

TABELA DE PREÇOS

PUBLICAÇÕES		ASSINATURA SEMESTRAL	
	Valor em coluna de 1cm x 8,5cm	No balcão	R\$ 75,00
Terceiros	R\$ 7,00	Via postal	R\$ 100,00
Executivo	R\$ 7,00	Exemplar do dia	R\$ 0,80
Judiciário	R\$ 7,00	Após 30 dias de circ.	R\$ 1,20
		Por exerc. decorrido	R\$ 1,50

1 - As assinaturas do D.O. poderão ser feitas diretamente na Unidade de Gestão do Diário Oficial ou solicitadas por telefone ou correio, e valem a partir de sua efetivação.

2 - Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O envio destes é opcional e está condicionado ao pagamento de 10% sobre o valor da assinatura.